수입 자동차에 부과되는 개별소비세의 회계처리

질의회신 Reference

ㅁ [2022-I-KQA007] 자동차 수입 시 부과되는 개별소비세의 회계처리

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 47, BC187

ㅁ 기업회계기준서 제1002호 '재고자산' 문단 10, 11

색인어

ㅁ 개별소비세, 매출, 재고자산의 원가

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

수입 자동차에 부과되는 개별소비세의 회계처리

배경 및 질의

1 회사는 차량을 먼저 수입하고 이후 영업을 통해 고객에게 판매하고 있으며, 차량을 수입할 때[1] 개별소비세를 납부한다.

2 개별소비세법상 납세의무자는 회사이며, 회사가 고객으로부터 세금을 징수할 권리와 의무[2]는 없다. 회사는 관행적으로 판매시점의 개별소비세를 반영하여 판매 가격을 정하며, 차량 수입시점과 판매시점에 개별소비세율은 다를 수 있다. 만약 회사가 판매 시점의 세율을 반영하여 판매 가격을 조정하더라도 수입시점에 납부한 세액과의 차액을 과세당국에 추가로 납부하거나 환급받을 수 없다.

3 차량의 품질 불량 등으로 판매가 불가능하다면 회사는 이미 납부한 세금을 과세당국으로부터 환급받을 수 있지만, 판매 부진 등의 사유로 미판매된 재고에 대해서는 세금을 환급받을 수 없다.

4 즉, 자동차 수입 시 부과되는 개별소비세는 최종 판매단계가 아닌 수입하는 때 부과되며, 회사는 법률 및 계약상 고객으로부터 세금을 징수할 권리가 없고 세금 회수에 대한 위험과 효익을 일부 부담한다.

5 **(질의) 수입 자동차에 부과되는 개별소비세를 재고자산의 원가와 매출에 포함하여야 하는지?**

1) 개별소비세는 특정 장소 입장행위 등에도 부과되나, 이 자료는 특정 물품을 수입신고 할 때 부과되는 개별소비세에 한정하여 논의한다.
2) 사업자는 재화 또는 용역을 공급받는 자로부터 부가가치세법 제31조(거래징수)에 따라 부가가치세를 징수할 권리와 의무가 있지만, 개별소비세를 징수할 권리와 의무는 없다.

회신

6 개별소비세는 소비자가 부담하는 비용이므로, 수입업자의 판매 방식에 따라 소비세 납부 방법이 달라지더라도 수입업자의 재고자산 원가, 매출에서 제외한다.

판단근거

7 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 47에 따르면 과세당국을 대신해서 판매자가 회수하는 금액(예: 일부 판매세)은 매출에서 제외하고, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산' 문단 11에 따르면 과세당국으로부터 추후 환급받을 수 있는 세금은 재고자산 원가에서 제외한다.

8 수입품에 대해 납부한 개별소비세도 품질 불량, 변질 등의 사유로 판매가 불가능한 경우 환급 가능하다. 이는 과세당국으로부터 추후 환급받을 수 있는 세금이고 개별소비세가 제조자(수입업자)가 부담하는 비용이 아니라 최종소비자에게 담세 의무가 있는 세금임을 알 수 있는 근거이다.

9 과세 방식이 부가가치세와 다르다고 할지라도 이는 징수 편의를 위한 제도상 차이일 뿐, 개별소비세는 최종소비자를 대신하여 과세당국에 세금을 납부하고 판매 과정에서 회수하므로 재고자산의 원가, 매출에서 제외한다.

10 선주문 방식으로 자동차를 수입하여 개별소비세 회수에 대한 부담이 회사에 있다고 할지라도 이는 판매 방식 차이로 인하여 회사가 추가로 부담하는 비용일 뿐, 개별소비세 과세 취지상 최종소비자가 담세자임이 명확하고 질의 대상 개별소비세가 과세당국을 대신해서 판매자가 회수하는 금액이 아니라고 판단할 근거가 충분하지 않다.

참고 자료

[자동차 수입 시 부과되는 개별소비세의 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

개별소비세와 부가가치세의 공통점

부1 개별소비세와 부가가치세는 과세 취지상 최종소비자에게 담세의무가 있는 세금이라는 공통점이 있다.

개별소비세와 부가가치세의 차이점

부2 그러나 개별소비세는 최종 판매단계가 아닌 수입하는 때 부과되며, 법률 및 계약상 회사에게 고객으로부터 세금을 징수할 권리가 없고 부가가치세와 환급 범위가 달라 회사가 세금 회수에 대한 위험과 효익을 부담한다는 점에서 부가가치세와 다르다.

유럽증권시장 감독청의 '연료에 대한 소비세'에 관한 IFRS 집행사례와 비교

부3 한편 유럽증권시장 감독청은 '연료에 대한 소비세'에 관한 IFRS 집행 사례를 발표하였다. 이 사례에서 매입자는 구매시점에 연료에 대한 소비세를 납부하되 과세당국으로부터 환급받을 권리가 없고 회수에 대한 모든 위험을 감수한다. 이에 감독청은 연료에 대한 소비세는 매입자가 과세당국을 대신하여 징수하는 세금이 아니므로 재고자산 원가의 일부를 구성한다고 결정하였다.

부4 이에 질의자는 '연료에 대한 소비세'와 그 성격이 유사한 선주문 방식으로 자동차를 수입할 때 납부하는 개별소비세를 재고자산의 원가와 매출에 포함해야 한다고 판단하였고, 이와 같은 회계처리가 적절한지를 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부5 질의에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 개별소비세를 재고자산의 원가, 매출에 포함하여야 함
개별소비세는 최종 판매단계가 아닌 수입하는 때 부과되며, 회사는 법률 및 계약상 고객으로부터 세금을 징수할 권리가 없고 부가가치세와 달리 세금 회수에 대한 위험과 효익을 부담하므로 개별소비세를 재고자산의 원가에 포함하여야 한다. 또한 회사는 과세당국을 대신하여 세금을 징수한 것이 아니라 재고자산의 다른 원가처럼 회사가 부담한 비용을 소비자에게 전가하기 위하여 판매 가격에 동 세금을 포함했을 뿐이므로 매출에도 포함하여야 한다.

(견해2) 개별소비세를 재고자산의 원가, 매출에 제외하여야 함
과세 방식이 부가가치세와 다르더라도 이는 징수 편의를 위한 제도상 차이일 뿐, 개별소비세의 과세 취지상 담세 의무자는 소비자이다. 즉, 개별소비세는 과세당국을 대신하여 판매자가 회수하는 금액(예: 일부 판매세)이므로 재고자산의 원가 및 매출에서 제외하여야 한다.

검토과정에서 논의된 내용

개별소비세와 부가가치세의 특성 비교

부6 개별소비세는 사치성 재화나 서비스 등의 소비에 부과되는 조세로서 과세 취지상 소비자가 담세자라는 점이 부가가치세와 유사하다. 반면 차이점도 존재하는데, 부가가치세는 최종소비단계에 과세되나 개별소비세는 수입 혹은 제조장에서 반출되는 시점에 과세된다.

부7 또 개별소비세는 광범위한 매입세액공제 대신 제한된 경우(다른 과세물품의 제조·가공에 사용된 경우, 품질 불량 등으로 판매가 불가능한 경우 등)에만 환급되며, 회사가 해당 세금을 소비자로부터 징수하여야 할 권리와 의무가 법제화 되어있지 않다.

개별소비세와 관세의 특성 비교

부8 개별소비세는 최종판매단계가 아닌 수입 혹은 제조장에서 반출된 시점에 한번 과세되며 법률 상 회사는 고객에게 세금을 징수할 권리와 의무가 없다는 점에서 관세와 유사하다. 반면 차이점도 존재하는데, 관세는 수입신고 수리전이나 수입신고 수리 후 보세구역에 계속 장치되어 있는 중에 변질되거나 손상된 경우에만 환급 가능하나, 개별소비세는 판매장·제조장으로부터 판매 또는 반출된 물품이 품질 불량 등으로 판매장·제조장에 환입된 경우(즉, 판매할 수 없게 된 경우)[3]에도 환급 받을 수 있다.

부가가치세와 관세, 개별소비세의 회계처리

3) **개별소비세법 제20조(세액의 공제와 환급)** 판매장 또는 제조장으로부터 판매 또는 반출된 과세물품을 품질 불량, 변질, 자연재해, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 같은 판매장·제조장에 환입한 것 (후략)….

부9 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 47에 따르면 제삼자를 대신해서 회수한 금액(예: 일부 판매세)은 매출에서 제외해야 하고, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산' 문단 11에 따르면 과세당국으로부터 추후 환급받을 수 있는 금액은 재고자산 원가에서 제외해야 한다.

부10 이에 따라 매출 부가가치세는 과세당국을 대신해서 회사가 고객으로부터 회수한 금액이므로 매출에서 제외하고, 추후 환급받을 수 있는 매입 부가가치세는 재고자산 원가에서 제외한다.

부11 반면, 관세는 추후 환급받을 수 있는 금액이 아니므로 재고자산 원가에 포함하고 과세당국을 대신해서 회사가 고객으로부터 회수한 금액이 아니므로 매출에도 포함한다.

부12 개별소비세는 품질 불량, 변질 등의 사유로 판매가 불가능한 경우 환급받을 수 있고, 이러한 '환급받을 권리'는 재고자산의 원가에 포함되는 관세와 구분되는 차이점이다. 이는 개별소비세가 수입업자(제조자) 부담 비용이 아닌 '소비(판매) 행위'에 과세되며, 소비자에게 담세 의무가 있는 세금으로 볼 수 있는 근거이다. 따라서 수입업자의 판매방식에 따라 회사가 개별소비세 회수 위험을 일부 부담하게 되더라도, 개별소비세는 소비자가 부담하는 비용이므로 수입업자의 재고자산 원가, 매출에서 제외하여야 한다.

기타고려사항

(1) 선주문 방식으로 인하여 수입업자가 세액 회수 위험을 감수하더라도, 개별소비세 회계처리는 동일하다.

부13 고객의 주문에 따라 차량을 수입하는 회사라면 고객과 계약 시 회사가 납부한 개별소비세를 고객에게 전가할 수 있을 것이다. 이 경우 고객을 대신하여 과세당국에 납부한 개별소비세는 이후 고객으로부터 회수할 수 있으므로 재고자산의 원가, 매출에서 제외하는 것이 당연할 것이다.

부14 반면, 질의 사례처럼 회사가 차량을 먼저 수입한 후에 고객에게 판매하는 경우라면 기업이 차량을 수입하면서 납부한 개별소비세를 고객에게 전가할 계약상 권리가 없을 수 있다. 만약 회사가 차량을 판매하지 못하여 이미 납부한 개별소비세를 고객으로부터 회수하지 못하더라도 이는 고객의 주문을 받기 전에 차량을 수입하는 회

사의 판매방식에 기인한 것으로 회사가 부담하는 이러한 개별소비세는 비용일 뿐이다.

부15 부가가치세도 폐업할 때 잔존 재화는 자기에게 공급하는 것으로 간주하여 사업자가 매출 부가가치세를 납부하므로, 미판매 된 재고에 대한 세금 부담 여부가 개별소비세를 매출이나 재고자산 원가에 포함하는 근거가 될 수 없다.

부16 또 개별소비세는 품질 불량, 변질 등의 사유로 판매가 불가능한 경우에 환급받을 수 있으므로 회사가 세금 회수에 대한 모든 위험을 부담하지는 않는다.

(2) 법률상 고객에 대한 세금 징수 의무가 법제화 되지 않은 것이 부가가치세와 다르게 회계 처리할 근거가 되기는 어렵다.

부17 부가가치세는 거래단계별로 생성되는 부가가치에 과세되므로 사업자 간 거래 파악이 중요하여 세금 징수 의무를 법제화한 것으로 보인다. 반면, 개별소비세는 단일 거래단계(수입 혹은 제조장에서 반출)에 과세하므로 세금 징수 의무를 법제화할 실익이 크지 않을 수 있다. 따라서 법률상 세금 징수 의무 유무가 부가가치세와 다르게 회계 처리할 근거가 되기는 어렵다.

(3) 유럽증권시장 감독청의 IFRS 집행사례와 우리나라 개별소비세의 차이

부18 유럽증권시장 감독청은 '연료에 대한 소비세'에 관한 IFRS 집행 사례에서 회사는 과세당국으로부터 연료에 대한 소비세를 환급받을 권리가 없고 회수에 대한 모든 위험을 감수하므로, 연료에 대한 소비세는 회사가 과세당국을 대신하여 징수하는 세금이 아니라고 결정하였다.

부19 우리나라 개별소비세는 품질 불량, 변질 등의 사유로 판매가 불가능한 경우 환급 가능하므로 회사가 세금 회수에 대한 '모든' 위험을 부담하지는 않는다. 각 국가의 개별소비세법은 차이가 존재하는데 그 차이를 고려하지 않고 제도의 일부 형식적 유사성(과세 시점, 징수권)만 고려하여 일부 국가의 사례를 우리나라 개별소비세 회계 처리에 그대로 적용할 수는 없다.

EECS/1207-02 '연료에 대한 소비세'
Ⅱ. 감독당국의 결정 □ IAS 2 문단 11에 따라 **연료에 대한 소비세**는 **매입원가**의 **일부**로 분류하고 과세당국에 대한 채권으로 분류하지 않음 Ⅲ. 감독당국 결정의 근거 동 **소비세**는 구매 시점에 부과되는 특수 세금이고, **구매 시점**(즉, A사가 보세창고에서 **제품**을 **출고**하는 시점)에 발생 및 정산됨. **매입자**는 **과세당국으로부터** 해당 **세금**을 **환급** 받거나 기타 세금과 **상계할 권리**를 **가지고 있지 않으며 회수**에 대한 **모든 위험**을 **감수**하므로, **연료에 대한 소비세**는 IAS 2 문단 11에 따라 **재고자산 원가**의 **일부**를 구성함 재고자산 관련 다른 원가처럼, 구입 시 부담하는 소비세도 회사가 부담한 비용을 회수하기 위하여 소비자에게 동 비용이 전가됨. 결과적으로 소비자가 판매자(A사)에게 지불한 **판매 가격**에는 동 **세금**과 관련된 부분이 **포함**되어 있으며, 이는 IAS 18 문단 8에 의한 **매출** 조건을 충족함. 무엇보다도 A사는 **과세당국**을 **대신**하여 동 **세금**을 **징수**하는 **대리인이 아니므로**, 동 금액을 과세당국에 대한 채무(amount payable)로 계상하지 않음